

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*



C1743

**Tocache** 12 MAY 2023

*El expediente virtual con registro VIR N°2023007582, El Oficio N°046-2023-CNM-JGB-D-U, y demás documentos adjuntos útiles, y;*

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley 27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos regional Ley n°27867 modificada mediante Ley n°27902 y Ley n°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;



Que, la Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia tal como lo establece la Ley N° 28302 que modifica el primer párrafo del Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento;



Que, la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; implica entre otros aspectos, optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, la Ley N° 28044 Ley General de Educación, regula la definición, finalidad y funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local, asimismo, la de conducir las actividades relacionadas con el personal, cualquiera sea su régimen laboral o contractual, incluyendo las instituciones educativas;

*Que, la Ley N° 28791 “Ley que establece Modificaciones a la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”. Modificaciones a los literales a) y b) del Artículo 6, el Artículo 10 y el Artículo 12 de la Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud;*

Que, mediante la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial en el Artículo 71° señala que las Licencias, es el derecho que tiene el profesor para suspender

<sup>1</sup> **Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.**

**Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular.** Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno (1) o más días, las cuales se clasifican en: licencia sin goce de haber y licencia con goce de haber;

Que, el Art. 71° literal a), inciso a1, de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Educativa, concordante con el Artículo 184°, del D.S N° 004-2013 su Reglamento, establecen que: "los profesores tienen derecho a solicitar licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal para el trabajo";

Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Educativa, señala que: "La licencia es el derecho que tiene el profesor para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno (1) o más días"

Las licencias se clasifican en:

**a) Con goce de remuneraciones:**

- a.1 Por incapacidad temporal.
- a.2 Por maternidad, paternidad o adopción.
- a.3 Por siniestros.
- a.4 Por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos.
- a.5 Por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento, autorizados por el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, sea en el país o en el extranjero.
- a.6 Por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales y/o internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo.
- a.7 Por citación expresa, judicial, militar o policial.
- a.8 Por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, equivalente a un día de trabajo semanal, por el tiempo que dure su mandato.
- a.9 Por representación sindical, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo

Que, mediante Oficio N° N°046-2023-CNM-JGB-D-U de fecha 24 de abril del 2023, el director de la I.E. José Gálvez Barrenechea, remite la Resolución Directoral N°064-2023 - CNM-JGB-D-U en la cual se acepta la licencia con goce de haber por salud de la profesora **Esther Aimee ELIAS MUÑOZ**;

Estando a lo solicitado e informado por la dirección de la I.E. José Gálvez Barrenechea;

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, D.S. N° 004-2013-ED.; Ley N° 27687; D.S. N° 011-2012-ED; la R.VM. N° 123-2021-MINEDU, la Ordenanza Regional N° 355-2016-GRP/CR. Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades de Gestión Educativas Locales,

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 - 2022-GRS/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director Regional de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional n°023-2018-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** - **CONCEDER** licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal, para el personal que a continuación se detalla:



| APELLIDOS Y NOMBRES / CODIGO MODULAR                                       | MOTIVO DE LICENCIA                            | DIAS DE LICENCIA |           |      |         | VIGENCIA                           | CARGO CENTRO TRABAJO                         | LUGAR, DISTRITO Y PROV. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                            |                                               | CON GOCE         |           | S/ G | TO TAL  |                                    |                                              |                         |
|                                                                            |                                               | G/I              | ES SALU D |      |         |                                    |                                              |                         |
| <b>Esther Aimee ELIAS MUÑOZ</b><br>DNI N°: 18011785<br>Exp. VIR-2023007582 | Enfermedad común<br>CITT N°: A002-00022916-23 |                  | 30 Días   | -    | 30 Días | Del 21.04.2023 hasta el 20.05.2023 | Profesora de la I.E. José Gálvez Barrenechea | Uchiza                  |

**ARTICULO SEGUNDO: - AFÉCTESE** a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo con el Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.

**ARTICULO TERCERO: DISPONER** que el Área correspondiente, notifique la presente resolución a las diversas áreas de la UGEL - Tocache, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.**



*[Handwritten signature]*

**Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ**  
**DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA**

